



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Ragioneria

Corso di Laurea in Scienze aziendali

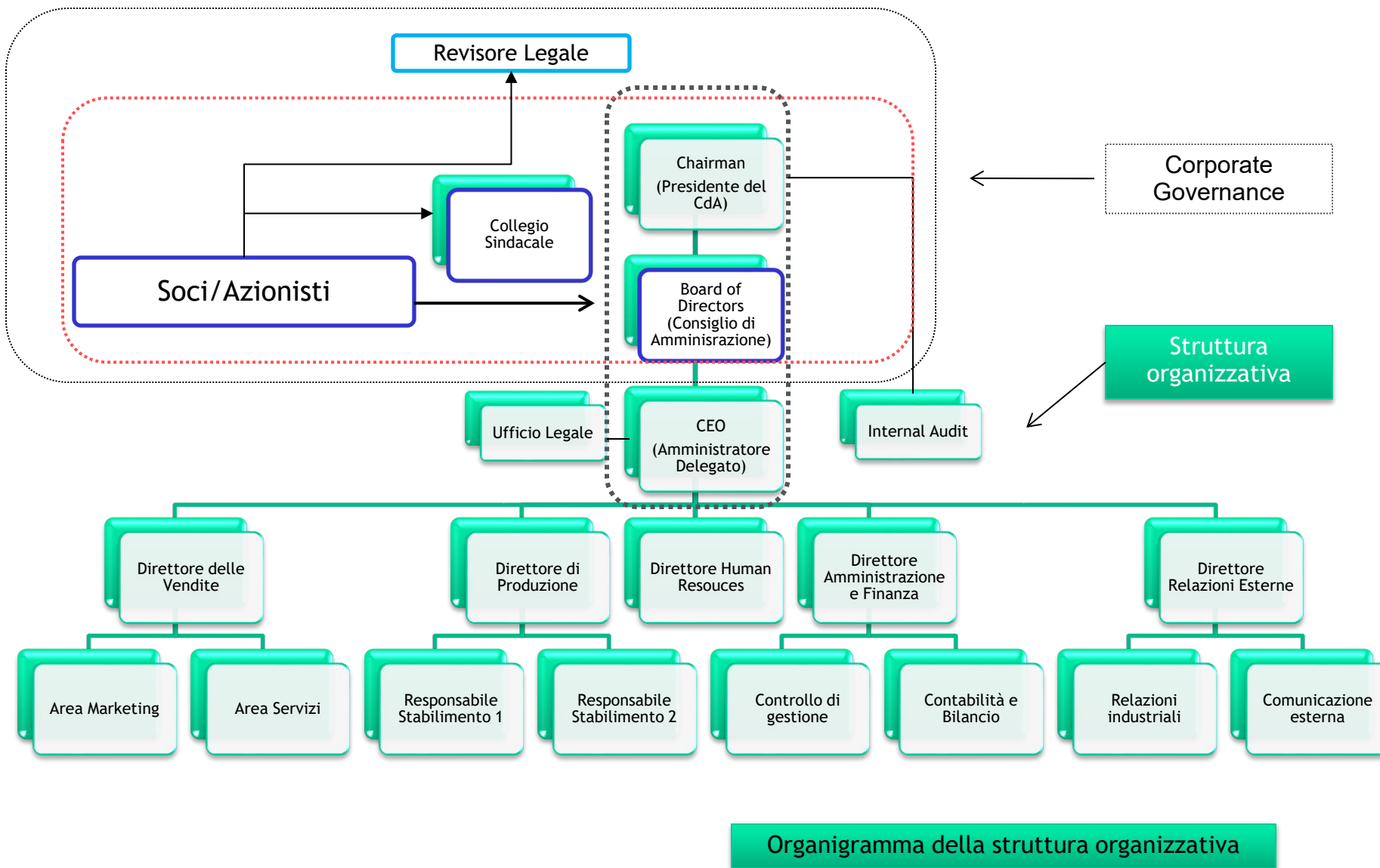
Canale (E-M)

Lezione 4

*Prof. Flaviano Moscarini
Dipartimento di Diritto ed Economia delle Attività Produttive
Sapienza Università di Roma*

@ tutti i diritti riservati. È vietata la riproduzione, anche parziale, senza il consenso dell'autore

Corporate Governance e struttura organizzativa



- Il **Sistema di corporate governance** (governo societario o sistema di amministrazione e controllo): definisce i caratteri di struttura e di funzionamento degli organi di governo e di controllo, le relazioni tra gli stessi e nei confronti della proprietà e della struttura manageriale.
- Identifica l'insieme delle istituzioni, degli organismi e delle regole, giuridiche e tecniche, finalizzate ad assicurare la tutela degli soci e dei creditori sociali (o più in generale degli stakeholder aziendali) attraverso la corretta gestione dell'impresa in termini di governo e controllo.
- **L'organizzazione aziendale** è un sistema coordinato di persone che operano all'interno dell'azienda e che sono specializzate a svolgere determinati compiti. Specializzazione e coordinamento sono i due principi su cui è basata l'organizzazione delle aziende.
 - La specializzazione e il coordinamento sono ottenuti mediante il processo organizzativo (definizione di obiettivi aziendali, funzioni e procedure organizzative, ruoli, compiti e responsabilità, linee di influenza, flussi informativi).
 - La **struttura organizzativa** (insieme di ruoli e linee di influenza) “segue” le scelte strategiche del top management (structure follows strategy).
 - L'**organigramma** è la rappresentazione grafica della struttura organizzativa

Il controllo contabile nelle società per azioni (1)

- **Art. 2409-bis c.c.:** le società per azioni devono affidare il controllo contabile ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione iscritti in un registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze MEF (www.revisionelegale.mef.gov.it) ai sensi del **D.Lgs. 39/2010**. Le società per azioni che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato e che non siano quotate in Borsa, possono prevedere che la revisione legale dei conti sia esercitata dal Collegio Sindacale (in merito alle responsabilità del Collegio Sindacale si **RINVIA alle slides successive**)
- Il **D.Lgs. 39/2010** raccoglie in un unico testo di legge tutte le disposizioni in materia di revisione legale dei conti. Tra le altre cose disciplina le modalità di abilitazione all'esercizio della revisione legale (requisiti, tirocinio, esame di stato, iscrizione al registro e formazione).
- Il D.lgs. 39/2010 ha recepito la DIRETTIVA 2006/43/CE il cui obiettivo è una sostanziale armonizzazione, sebbene non completa, degli obblighi in materia di revisione legale dei conti per le imprese con sede nella UE.
- La revisione legale, ai sensi del citato decreto, è svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (International Auditing Standards, ISA) statuiti da un organismo internazionale «International Auditing and Assurance Standards Board» (IAASB) (<https://www.iaasb.org/>) costituito dalla «International Federation of Accountants» (IFAC).
- *Si precisa che la revisione è «legale» quando è obbligatoria per legge come nel caso delle società per azioni. In altri termini, qualora una società di capitali o un qualsiasi altro ente volesse volontariamente sottoporre i bilanci a controllo allora si parla semplicemente di revisione contabile.*

Il controllo contabile nelle società per azioni (2)

- Il revisore (persona fisica) o la società di revisione incaricati di effettuare la revisione legale dei conti:
 - a) esprimono con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto ed illustrano i risultati della revisione legale;
 - b) verificano nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili.
- La relazione, redatta in conformità ai principi di revisione ISA-Italia, comprende
 - a) un paragrafo introduttivo che identifica il bilancio di esercizio o consolidato sottoposto a revisione legale e il quadro normativo sull'informazione finanziaria applicato alla sua redazione;
 - b) una descrizione della portata della revisione legale svolta con l'indicazione dei principi di revisione osservati;
 - c) un giudizio sul bilancio che indica chiaramente se questo è conforme alle norme che ne disciplinano la redazione e se rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell'esercizio;
 - d) eventuali richiami di informativa che il revisore sottopone all'attenzione dei destinatari del bilancio, senza che essi costituiscano rilievi;
 - e) un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio e sulla sua conformità alle norme di legge. Il giudizio contiene altresì una dichiarazione rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell'attività di revisione legale, circa l'eventuale identificazione di errori significativi nella relazione sulla gestione, nel qual caso sono fornite indicazioni sulla natura di tali errori;
 - f) una dichiarazione su eventuali incertezze significative relative a eventi o a circostanze che potrebbero sollevare dubbi significativi sulla capacità della società sottoposta a revisione di mantenere la continuità aziendale;
 - g) l'indicazione della sede del revisore legale o della società di revisione legale.

Le «big four» delle società di revisione



Deloitte.



Altre società di revisione di dimensioni rilevanti

Audirevi srl

BDO Italia spa

Crowe Horwath AS spa

Fed. Raiffeisen Cooperative(*)

Fed. Trentina della Cooperazione(*)

Fidital Revisione srl

Kreston GV Italy Audit srl

Mazars Italia spa

PKF Italia spa

RIA Grant Thornton spa

RSM soc. di rev. e org. cont.le spa

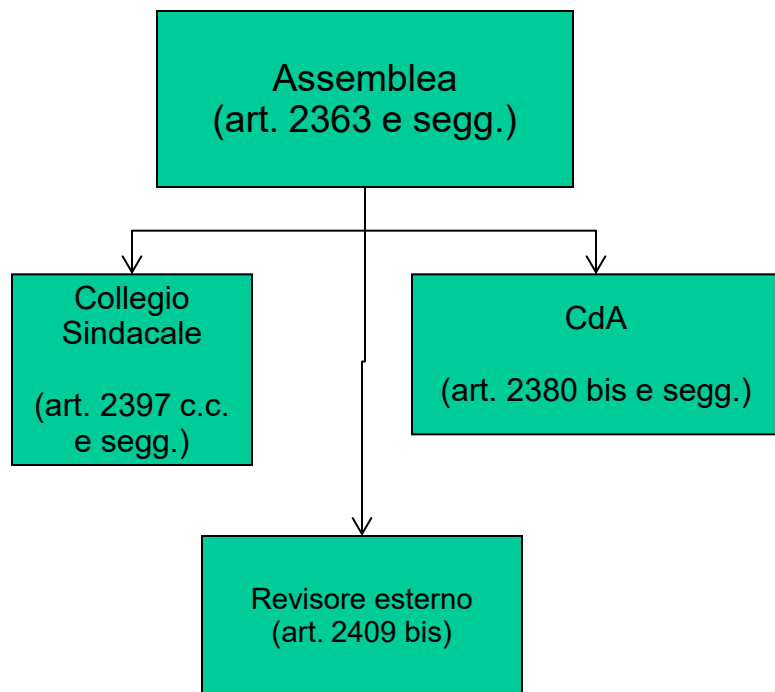
Sistemi di amministrazione e controllo delle S.p.A.

Lo statuto delle società per azioni (quindi si tratta di una decisione assunta dagli azionisti) può prevedere «sistemi» di amministrazione e di controllo alternativi rispetto a quello «tradizionale».

	Sistema «tradizionale» (art. 2380 e segg.)	Sistema “dualistico” (art. 2409 octies e segg.)	Sistema “monistico” (art. 2409 sexiesdecies e segg.)
Amministrazione	Amministrazione unico o Consiglio di Amministrazione nominato dall’assemblea	Consiglio di gestione nominato dal consiglio di Sorveglianza	Consiglio di Amministrazione Nominato dall’Assemblea
Controllo di legalità e di corretta amministrazione	Collegio Sindacale Nominato dall’assemblea	Consiglio di Sorveglianza Nominato dall’assemblea	Comitato per il Controllo sulla gestione Nominato nell’ambito del CdA
Controllo Contabile (2409 bis c.c.)	Revisore Legale (*) nominato dall’assemblea	Revisore Legale nominato dall’assemblea	Revisore Legale nominato dall’assemblea

(*) per le società che non fanno ricorso a capitale di rischio e che non sono tenute al bilancio consolidato è possibile affidare il controllo contabile al collegio sindacale

Il sistema tradizionale (o «latino») (1)



Amministrazione

La responsabilità della gestione dell'impresa è affidata a uno o più amministratori (anche non soci). Nel secondo caso è costituito un CdA che può delegare le proprie attribuzioni (salvo, ad esempio, quelle relative alla redazione del bilancio) ad uno o più amministratori (appunto, amministratori delegati)

Controllo di legalità

Il collegio sindacale vigila (con atti di ispezione e controllo) sull'osservanza della legge, dello statuto e dei principi di corretta amministrazione. E' composto da 3 o 5 membri effettivi (anche non soci), più 2 supplenti. Almeno un membro effettivo e un supplente devono essere iscritti nel registro dei revisori.

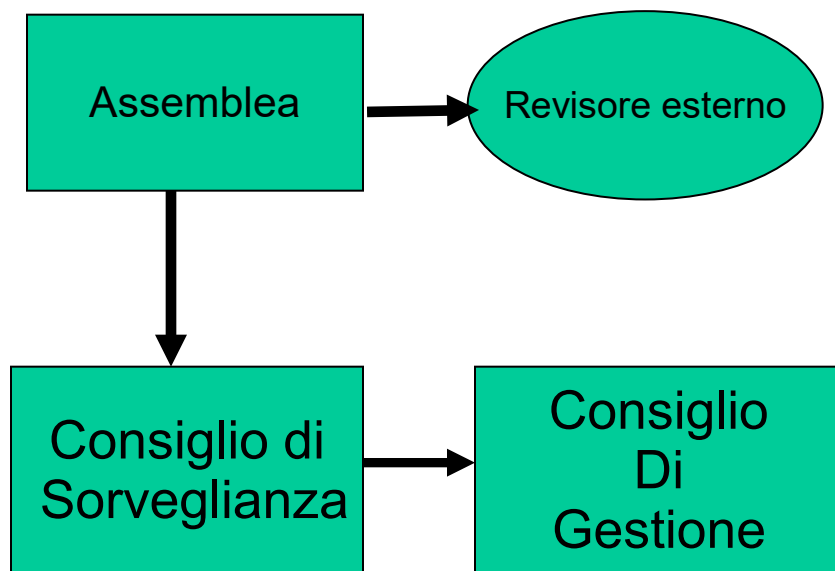
Controllo Contabile

E' affidato a un revisore iscritto nel Registro tenuto dal MEF o, nelle Spa che fanno ricorso a capitale di rischi, ad una società di revisione. Le società che non fanno ricorso a capitale di rischio e che non sono tenute al bilancio consolidato possono affidare il controllo contabile al Collegio Sindacale

Il sistema tradizionale (2)

- Il sistema tradizionale (adottato dalla gran maggioranza delle società per azioni italiane) si caratterizza per la presenza del collegio sindacale, che è un organo societario (gli altri due organi societari sono l'assemblea dei soci ed il consiglio di amministrazione o amministratore unico o amministratori con poteri congiunti/disgiunti) con funzioni di controllo, come meglio specificato più avanti.
- A norma dell'**art. 2397 c.c.** il collegio sindacale si compone di tre o cinque membri effettivi e di due sindaci supplenti. È l'assemblea dei soci che decide il numero di sindaci e provvede alla loro nomina indicando chi debba svolgere le funzioni di presidente del collegio.
- Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.
- A norma dell'**art. 2400 c.c.**, i sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa.
- **Art. 2403 c.c.**: il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento (in tal senso a volte si dice che il collegio sindacale esercita il controllo di «legalità»)
- Esercita inoltre il controllo contabile nel caso previsto dall'articolo **2409 bis**. Ovverossia, le società per azioni che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato e che non siano quotate in Borsa, possono prevedere che la revisione legale dei conti sia esercitata dal Collegio Sindacale. In questo specifico caso, l'assemblea decide di affidare sia il controllo di «legalità» e sia il controllo «contabile» ad un unico soggetto (il collegio sindacale). In tale caso il collegio sindacale è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
- Alla chiusura dell'esercizio e in occasione dell'approvazione del bilancio da parte dell'assemblea, il Collegio produce apposita relazione ai sensi dell'art. 2429. Nella Relazione riferisce all'Assemblea degli Azionisti sui risultati dell'esercizio sociale e sull'attività svolta nell'adempimento dei propri doveri, e fa osservazioni e proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione.

Il sistema dualistico (o «tedesco» o «two-tier»)



I soci sono più «lontani» dalla gestione.
 Determinate scelte fondamentali (bilancio, nomina dei gestori, loro controllo) sono attribuite al consiglio di sorveglianza.
 La governance della società «dipende meno» dai soci.

Amministrazione

La società è amministrata da un Consiglio di Gestione, composto da almeno due persone (anche non soci), che restano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e sono di norma rieleggibili. Il potere di nomina e revoca dei componenti del consiglio di gestione, è quello di esercizio dell'azione di responsabilità nei loro confronti, spetta al consiglio di sorveglianza.

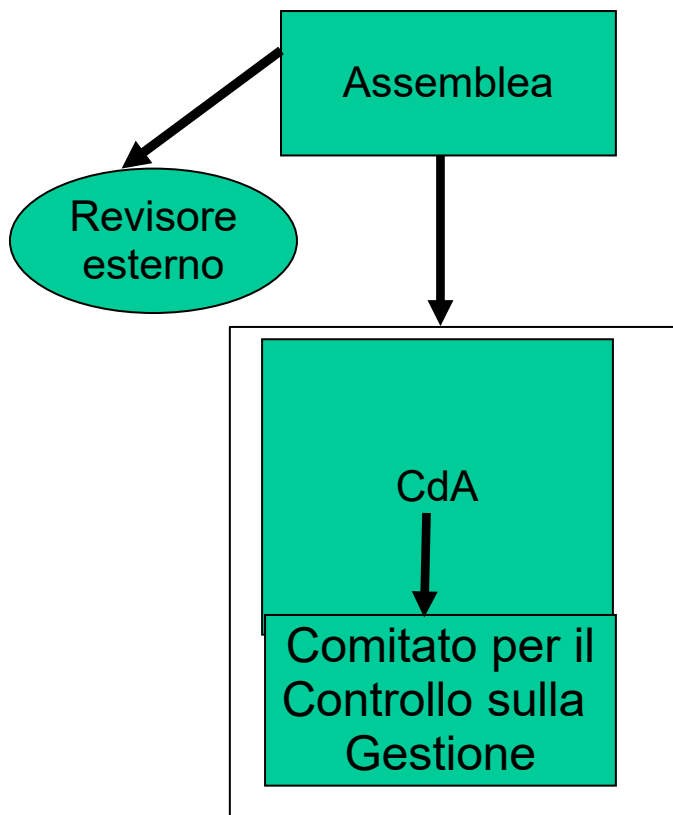
Controllo

Il consiglio di Sorveglianza approva il bilancio di esercizio e, ove redatto, quello consolidato (ma non decide sulla distribuzione degli utili che spetta ai soci). Riferisce per iscritto all'assemblea sull'attività di vigilanza svolta, almeno una volta l'anno. Si compone di un numero di membri (anche non soci) non inferiore a tre, più due supplenti, nominati dall'assemblea. Un membro effettivo e un supplente devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili. I membri del CdS restano in carica per tre esercizi.

Controllo Contabile

E' affidato a un revisore iscritto nel Registro o, nelle Spa che fanno ricorso a capitale di rischio, ad una società di revisione, nominato dall'assemblea.

Il sistema monistico (o «anglosassone» o «single-tier»)



È un sistema più «snello» rispetto agli altri due.
Assume maggiore centralità il consiglio di amministrazione.

Amministrazione

La gestione della società è attribuita un CdA (almeno un terzo dei componenti del quale deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti per i sindaci ex art. 2399). Il CdA nomina, al suo interno, i membri del comitato per il controllo sulla gestione, stabilendone anche il numero (salva diversa disposizione dello statuto).

Controllo

E' esercitato da un Comitato per il Controllo sulla gestione, i cui membri devono essere scelti fra gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti per i sindaci, nonché di quelli di onorabilità e professionalità fissati dallo statuto, e che non appartengano al comitato esecutivo, né siano titolari di deleghe o cariche particolari. Almeno uno deve essere peraltro iscritto nel registro dei revisori contabili. Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, del sistema Do controllo interno e del sistema amministrativo e contabile

Controllo Contabile

E' affidato a un revisore iscritto nel Registro o, nelle Spa che fanno ricorso a capitale di rischio, ad una società di revisione, nominato dall'assemblea.

Sistemi di amministrazione e controllo delle S.p.A.

- Come detto, la gran parte delle società per azioni (quotate o non quotate) adotta il sistema tradizionale (cioè con la presenza del collegio sindacale)
- La tabella accanto fornisce l'indicazione del numero delle società quotate in Borsa che adottano i tre sistemi di amministrazione e controllo (fonte: Consob).
- La tabella successiva illustra la numerosità dei membri degli organi di amministrazione e controllo (fonte: Consob)
- Il report completo sulle «statistiche» delle società quotate può essere scaricato dal sito CONSOB (<https://www.consob.it/documents/11973/545079/rcg2023.pdf/a0a36447-9dba-8a5d-c79a-d0499fdffbd8>)

Tab. 2.1

● Società quotate italiane per modello di amministrazione e controllo
○ Italian listed companies by management and control system

	2011	2021	2022	2023	
monistico					one-tier
numero società	3	4	4	4	number of companies
% capitalizzazione totale	0.1	8.3	8.9	8.9	% total market capitalisation
dualistico					two-tier
numero società	7	1	1	1	number of companies
% capitalizzazione totale	8.1	..	..	..	% total market capitalisation
tradizionale					traditional
numero società	250	211	202	205	number of companies
% capitalizzazione totale	91.8	91.7	91.1	91.1	% total market capitalisation
totale					total
numero società	260	216	207	210	number of companies
% capitalizzazione totale	100.0	100.0	100.0	100.0	% total market capitalisation

Tab. 2.2

● Dimensioni e funzionamento degli organi sociali delle società quotate italiane
○ Size and meetings of corporate boards in Italian listed companies

	2011	2020	2021	2022	
numero società considerate (in base ai rapporti disponibili)	255	218	213	202	number of covered companies (available reports)
consiglio di amministrazione					board of directors
dimensioni medie	10.1	9.8	9.7	9.7	average size
numero medio riunioni	9.8	11.7	11.7	11.6	average number of meetings
collegio sindacale					board of statutory auditors
dimensioni medie	3.1	3.1	3.1	3.1	average size
numero medio riunioni	11.5	15.0	15.2	14.8	average number of meetings
consiglio di gestione					management board
dimensioni medie	6.7	2.0	2.0	2.0	average size
numero medio riunioni	19.8	5.0	4.0	5.0	average number of meetings
consiglio di sorveglianza					supervisory board
dimensioni medie	14.3	6.0	6.0	5.0	average size
numero medio riunioni	11.6	7.0	5.0	6.0	average number of meetings

Il controllo nelle Società a Responsabilità Limitata

- Le SRL sono governate da un sistema di amministrazione e controllo che solo in parte ricalca quello «tradizionale» della SPA. Tuttavia, con riferimento all'aspetto del controllo, l'art. 2477 c.c. così recita: *«L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente, l'organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo»*. Quindi:
 - Si può scegliere tra la nomina dell'organo di controllo o di un revisore (di partenza la nomina di uno dei due non è imposta dalla legge ma è una scelta dei soci al momento della definizione dell'atto costitutivo)
 - L'organo di controllo può essere costituito in forma collegiale (collegio sindacale con tre o cinque membri) o monocratica (il cosiddetto «sindaco unico»). In entrambi i casi si applicano le disposizioni previste per il collegio sindacale delle SPA.
- Tuttavia, la nomina dell'organo di controllo o del revisore diventa obbligatoria (a prescindere da quanto indicato nell'atto costitutivo) se la società:
 - a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
 - b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
 - c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:
 1. totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4,4 milioni di euro;
 2. ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8,8 milioni di euro;
 3. dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.